

CONVENIO DE COLABORACIÓN, EN LO SUCESIVO “EL CONVENIO”, ENTRE EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA, ENCABEZADO POR EL C. ALEXIS RAFAEL VERDUZCO MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO POSTERIOR SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO” Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIO TÉCNICO, EL LIC. ULISES RAMÍREZ BEJARANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA” MEDIANTE EL CUAL SE IMPLEMENTA PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE DICHO MUNICIPIO EL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL COLIMA. AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

CONSIDERANDOS:

1. Que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción", mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 113 constitucional, instituyéndose así el Sistema Estatal Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
2. Que el 13 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto No. 287, que reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para armonizar sus disposiciones a lo previsto por la Constitución Federal en materia de Combate a la Corrupción.

En consecuencia, el 15 de julio del 2017 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto 325 que expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. En dicho cuerpo normativo se expresa la composición del Sistema Anticorrupción en el ámbito local, instituyendo los Comités Coordinador y de Participación Ciudadana, y los municipios como las instituciones integrantes del Sistema Estatal; la Secretaría Ejecutiva como organismo descentralizado autónomo, cuya finalidad es ser la instancia de apoyo, operativa y de asesoría técnica del Comité Coordinador del Sistema, y que está dirigida por un Secretario Técnico, además de una Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva.





SESAECOL

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima



3. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) es el ordenamiento jurídico base para el combate del fenómeno de la corrupción y las faltas administrativas. Crea un conglomerado denominado Sistema Nacional Anticorrupción, el cual encuentra su objetivo en el artículo 6 de dicha norma, que a la letra señala:

Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional deberán ser implementadas por todos los Entes públicos.

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas.

De tal disposición, es dable precisar que, el Comité Coordinador es el conglomerado responsable de emitir las políticas públicas que hagan valer y cumplir los objetivos del Sistema Nacional, así mismo, todos los entes públicos de los tres órdenes de gobierno deberán acatar las determinaciones que este emita.

En ese sentido, una de las políticas que deberá implementar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se vierte en la fracción XIII del artículo 9 de la LGSNA, que a la letra refiere:

XIII. Establecer una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley.

Al respecto, el Título Cuarto de la LGSNA encuadra la Plataforma Digital Nacional y las obligaciones que tienen los sujetos de dicho ordenamiento de promoverla y publicar su contenido en datos abiertos, conforme a la legislación nacional en materia de transparencia y a su vez, en relación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

4. Que, el arábigo 26, así como el primer y tercer párrafo del artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) dictan textualmente:

Artículo 26. *La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y*



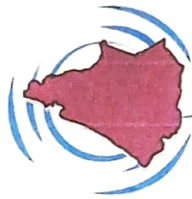
(+52) 312 - 688 3221



sesaecolsaec@gmail.com



Gabriel García Márquez #533
Col. Jardines Vistahermosa, Colima



SESAECOL

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima



constancia de presentación de declaración fiscal, a través de la Plataforma Digital Nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

...

En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma Digital Nacional, se inscribirán los datos públicos de los Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos.

En el mismo sentido, los artículos 31 y 32 del ordenamiento general en uso, señala que:

Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos Internos de Control de los entes públicos, según corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la información correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos Declarantes, en los términos de la presente Ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los Servidores Públicos.

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán



(+52) 312 - 688 3221



sesaecolsaec@gmail.com



Gabriel García Márquez #533
Col. Jardines Vistahermosa, Colima

presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

5. En tanto, es evidente que los entes locales que deban obtener y generar la información de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos, como las contralorías y los órganos internos de control, deberán alimentar de dicha información a la Plataforma Digital Nacional y Estatal, a través de los mecanismos y herramientas tecnológicas homologadas en los estados, pues no debemos dejar de lado que, las entidades federativas, a través de sus representantes, son parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Aunado a ello, el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima indica que:

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este capítulo se reputarán como servidores públicos las personas representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, las personas funcionarias y empleadas y, en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o la Administración Pública del Estado o los municipios, así como las personas servidoras públicas de los órganos autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

A partir de aquí, se dispone la obligatoriedad de las personas servidoras públicas en observar las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas y la relativa de los entes públicos de recabar y proporcionar la información generada a través de la Plataforma Digital Estatal y esta a su vez con la Nacional.

6. En unidad a ello, el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el Análisis para la Implementación y Operación de la Plataforma Digital Nacional y las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, las cuales son de observancia obligatoria y de aplicación general para todas las personas y entidades con atribuciones, facultades u obligaciones en relación con la Plataforma Digital Nacional, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Las Bases referidas en el numeral anterior, tienen por objeto establecer las directrices para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional (PDN) y los





SESAECOL

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima



sistemas que la conforman, que garanticen la interoperabilidad, interconexión, estabilidad, uso y seguridad de la información integrada en la Plataforma; promoviendo la homologación de procesos, estandarización de datos y la simplicidad del uso para los usuarios; teniendo en cuenta en todo momento los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; que permitan cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción y las instituciones que lo conforman.

Por su parte, el artículo 2 de las Bases en uso, indican que *"Son de observancia obligatoria y de aplicación general para todas las personas y entidades con atribuciones, facultades u obligaciones en relación con la PDN, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable"*. Igualmente, el artículo 20 dicta *"Para el adecuado funcionamiento de la PDN la colaboración será obligatoria para todos los Entes Públicos a nivel Federal, Estatal y Municipal"*.

7. Correlacionado a los anteriores puntos, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, en sus artículos 9 fracción XIII, 48, 49 y 51 indican:

Artículo 9. Atribuciones del Comité Coordinador

XIII. Establecer una Plataforma Digital Estatal que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas;

Artículo 48. Bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal

1. El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la legislación local aplicable en la materia, así como para los sujetos de esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

2. La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario Técnico de la misma, en los términos de esta Ley.

Artículo 49. Integración de la Plataforma Digital Estatal

1. La Plataforma Digital Estatal estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Estatal y contará, al menos, con los siguientes sistemas electrónicos:



(+52) 312 - 688 3221



sesaecolsaec@gmail.com



Gabriel García Márquez #533
Col. Jardines Vistahermosa, Colima



SESAECOL

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima



I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;

II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;

III. Sistema estatal de Servidores públicos y particulares sancionados;

IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal y del Sistema Estatal de Fiscalización;

V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y

VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Artículo 51. Operatividad de los sistemas

1. Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los términos de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas y la legislación local aplicable en la materia.

Atento a lo anterior, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, en sesión 10° Extraordinaria del 21 de abril de 2021 emitió las "BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL" mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 1 de mayo de 2021.

En continuidad, las referidas Bases indican en su artículo 40 que:

Artículo 40. La Contraloría General del Estado, así como los Órganos Internos de Control de los entes públicos, según corresponda, se coordinarán con la Secretaría Ejecutiva para establecer los mecanismos de integración y conexión de la información contenida en los sistemas electrónicos a través de los cuales los servidores públicos presenten las declaraciones, de tal manera que se atienda a lo dispuesto en el presente capítulo y la normativa aplicable.

Consecuentemente, este máximo colegiado encargado del combate a la corrupción, es competente para emitir el presente acuerdo.



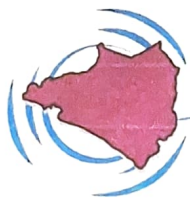
(+52) 312 - 688 3221



sesaecolsaec@gmail.com



Gabriel García Márquez #533
Col. Jardines Vistahermosa, Colima



SESAECOL

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima



GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



8. Que, el cinco de junio del dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación la *"DECLARATORIA de inicio de funciones del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Nacional, previsto en el artículo 49, fracción I de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción"*, la cual es de observancia general para todas las personas servidoras públicas y entidades de los tres Órdenes y Poderes del País.

Con dicha Declaratoria, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción atrajo la facultad para que no sean emitidas a nivel de cada estado las declaraciones respectivas o que estas no obedezcan criterios generales. Atendiendo también un orden de estandarización de formatos y datos que deba albergar el Sistema 1 de la Plataforma Digital Nacional y las de las entidades federativas.

9. Dispuesto a lo anterior, y conforme a los transitorios Tercero y Quinto de las *"BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL"*, es que se acuerda la emisión de este instrumento para dar certeza y legalidad a la interconexión e interoperabilidad de los sistemas informáticos que ya han implementado el Órgano Superior de Auditoría Gubernamental del Estado (OSAFIG) y la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado, siendo estos el Sistema de Declaración de Situación Patrimonial (SIDEPAT) y el DECLARANET, en ese orden de uso, así como recabar la información generada de manera escrita o por otros sistemas informáticos.

10. Que, el tercer y cuarto párrafo del artículo TERCERO Transitorio de la DECLARATORIA obliga a que:

Las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas en el ámbito estatal y municipal que se presentaron en los diversos sistemas de declaraciones a partir del 01 de mayo de 2021 en los formatos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se incorporarán a la Plataforma Digital Nacional en un plazo máximo de un año, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Declaratoria.

En la integración de la información se deberá privilegiar aquellas declaraciones que se presentaron en el año 2023, y posteriormente, en los años 2022 y 2021.

De tal suerte, los sistemas ya referidos contienen información de los ejercicios a que hace mención los artículos transitorios invocados, por lo que el siguiente paso consistirá en trasladar dicha información a los formatos y estándares que dicta la



(+52) 312 - 688 3221



sesaecolsaec@gmail.com



Gabriel García Márquez #533
Col. Jardines Vistahermosa, Colima

Plataforma Digital Nacional, antes del cinco de junio del año en curso, ello con el objetivo de cumplir con la Declaratoria que nos compete.

Es menester precisar dos puntos, el primero en que existe la obligatoriedad de cumplir con la Plataforma Digital Nacional y dar certeza a las personas servidoras públicas que realizan sus declaraciones en los sistemas informáticos que se pusieron a su disposición, en virtud de que, no hacerlo es incumplir con la LGRA. El segundo punto tiene que ver en que la Plataforma Digital es una herramienta de inteligencia anticorrupción que se pone a disposición de las autoridades que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de no importar o exportar corrupción, tener el estadístico de las personas servidoras públicas cumplen o no con la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, implementar un eficiente sistema de evolución patrimonial, así como prevenir, combatir y sancionar efectivamente las faltas y delitos de corrupción en los órdenes y poderes en el Estado.

Otra área de oportunidad que tiene el uso de la Plataforma Digital Nacional y Estatal es que es una herramienta en línea, de fácil acceso, que no tiene costo alguno para los entes públicos y sus datos pueden ser actualizados de momento a momento, así como la administración centralizada de datos.

Dicho esto, y en cumplimiento de los mandatos legales ya invocados, se pone a disposición de los entes públicos del ámbito estatal y municipal el Sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal para que presenten las declaraciones a que haya lugar, reconociendo las que se hayan presentado en los diversos sistemas que con se haya celebrado convenio previo a este.

DECLARACIONES:

I. DE "LA SECRETARÍA"

I.1 Que es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la ciudad de Colima, capital del Estado. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines, de conformidad al artículo 24 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.

I.2 Que, el Licenciado Ulises Ramírez Bejarano, fue nombrado Secretario Técnico Interino de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima, por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del



Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima, logrado en la Primera Sesión Extraordinaria de fecha dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.

I.3 Que en términos del artículo 40 y 48 párrafo 2 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, contando entre sus facultades, con las de administrar y representar legalmente a la Secretaría Ejecutiva.

I.4 Que dentro de su estructura orgánica cuenta con personal especializado en diseñar, establecer e implementar mecanismos de interoperabilidad e interconexión entre la Plataforma Digital Estatal, la Plataforma Digital Nacional y demás plataformas digitales, sistemas y aplicaciones informáticas con las que se suministre o intercambie información; brindar la asesoría y el apoyo técnico que requieran las instancias con motivo de la operación de la Plataforma Digital Estatal y fungir como enlace ante unidades de tecnologías de la información y comunicación o equivalentes de las instancias que participan en la integración y operación de la Plataforma Digital Estatal y su conexión con otras plataformas, conforme a la normatividad aplicable.

I.5 Que para los efectos de "EL CONVENIO", señala como domicilio fiscal y legal el ubicado calle Gabriel García Márquez, número 533, Colonia Jardines Vista Hermosa, en Colima, Colima, Código Postal 28017, con Registro Federal de Contribuyentes SES170715E80.

II. DE "EL MUNICIPIO"

II.1 Que cuenta con la capacidad legal para celebrar el presente Convenio de Colaboración de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 al 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 2 y 3 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

II.2 Que el Ciudadano Alexis Rafael Verduzco Mendoza, Presidente Municipal Constitucional, cuenta con las facultades para suscribir y representar al H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, mismas que le fueron otorgadas en la sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, administración 2024-2027 de quince de octubre del año dos mil veinticuatro.

II.3. Que de conformidad con los Considerandos de "EL CONVENIO", es objeto de las obligaciones legales establecidas a los entes públicos, sujetos obligados y servidores públicos de la administración municipal, en términos de la normatividad en ellos citada.



II.4. Que, para los efectos legales de este instrumento, señala como domicilio el ubicado en el Palacio Municipal de la calle Morelos No.1, Col. Centro de Ixtlahuacán, Colima.

III. DE "LAS PARTES"

III.1 Que disponen de elementos, experiencia, recursos técnicos, financieros, administrativos y humanos suficientes para convenir y obligarse en los términos de **"EL CONVENIO"**.

III.2 Que se reconocen la capacidad legal con la que concurren a celebrar el presente instrumento jurídico; asimismo conocen el alcance y contenido de este convenio y están de acuerdo en respetar sus términos.

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico y colaborar institucionalmente, en el ámbito de sus atribuciones y de forma amplia y respetuosa para el cumplimiento del objeto de **"EL CONVENIO"**.

III.4 Que manifiestan bajo protesta de decir verdad que no existe dolo, ni mala fe, que no contiene cláusula alguna contraria a la ley y para su celebración no media coacción alguna o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar en todo o en parte la validez de **"EL CONVENIO"**.

Expuesto lo anterior, manifiestan en común acuerdo obligarse y comprometerse en los términos aquí pactados, por lo que aceptan otorgarse y sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. **"EL CONVENIO"** tiene por objeto establecer los términos y condiciones mediante los cuales **"LA SECRETARÍA"** otorgará las autorizaciones, perfiles y toda la asistencia técnica y presupuestaria de uso correspondientes a **"EL MUNICIPIO"** respecto del Sistema 1 denominado "El Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal" de la Plataforma Digital Estatal Colima.

SEGUNDA. **"LA SECRETARÍA"** declara que, de conformidad con el artículo 48, párrafo 2, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, administra la Plataforma Digital Estatal del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima en los términos que establece la propia Ley.

Por lo que, las acciones derivadas de **"EL CONVENIO"**, bajo ninguna circunstancia podrán considerarse como una cesión de derechos o coautoría. Lo cual es reconocido y



aceptado en este acto por **"EL MUNICIPIO"**. Adicionalmente, queda prohibida su explotación en cualquiera de sus modalidades, salvo autorización expresa por escrito de **"LA SECRETARÍA"**.

TERCERA. "LAS PARTES" reconocen y asumen en el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de la Plataforma Digital Estatal la herramienta tecnológica albergada en el dominio <https://pdecolima.mx/> Como sistema concentrador de la información y de interconexión con la Plataforma Digital Nacional.

Se pone a disposición de todos los entes públicos del orden estatal y municipal, de la administración centralizada y paraestatal, la Plataforma Digital Estatal (PDE) para la realización de sus declaraciones de inicio, modificación y finalización de todas las personas servidoras públicas pertenecientes a estos.

"LA SECRETARÍA" autoriza a **"EL MUNICIPIO"** el uso gratuito de la Plataforma Digital Estatal para el apoyo de sus funciones sustantivas.

Esta autorización no implica obligación alguna de **"LA SECRETARÍA"** para adecuar, modificar, transformar o sustituir total o parcialmente el contenido del mismo. Dicho contenido será responsabilidad de cada persona servidora pública que haga el llenado de los formularios que ahí se indican.

Serán públicas las declaraciones en su versión pública, cuya publicidad será responsabilidad de **"LA SECRETARÍA"**.

CUARTA. Con el objeto de afianzar el compromiso del servidor público respecto del uso de los recursos informáticos que **"LA SECRETARÍA"** dispone y entregará a cada uno de los servidores públicos municipales designados por **"EL MUNICIPIO"**, para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones emanadas de **"EL CONVENIO"**; así como preservar la obligación de mantener y guardar confidencialidad y reserva respecto de la información relevante que le sea entregada para cumplir con sus labores, incluyendo la prohibición de divulgar por cualquier medio, distribuir, reproducir, traducir, utilizar, disponer y/o publicar la información que le haya sido proporcionada, obtenido o que llegue a conocer por cualquier canal de comunicación institucional, **"LAS PARTES"** se obligan a suscribir el **"ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN"**, previsto como **Anexo Único** del presente instrumento."

QUINTA. "LA SECRETARÍA" dentro de sus posibilidades presupuestarias y a solicitud de **"EL MUNICIPIO"** podrá brindar capacitación y asesoría técnica, en el uso y desarrollo del Sistema 1 "El Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal" comprendidos en la Plataforma Digital Estatal, sin costo alguno a las personas que este último designe. Para lo cual, mediante





SESAECOL

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima



oficio hará del conocimiento de **"LA SECRETARÍA"**, los nombres de las personas que requieren ser capacitadas y entre ambos acordarán un programa de trabajo que fije los términos y calendario en que habrá de darse dicha capacitación.

SEXTA. "EL MUNICIPIO" se obliga a utilizar el Sistema 1 denominado "El Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal" de la Plataforma Digital Estatal, de acuerdo con la normatividad en vigor y con lo establecido en **"EL CONVENIO"**.

SÉPTIMA. "EL MUNICIPIO", citará el nombre de "Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción", antes o después de utilizar la Plataforma Digital Estatal. Adicionalmente, queda prohibida su explotación comercial.

OCTAVA. "LA SECRETARÍA", para efectos de coordinar los programas de trabajo necesarios, así como para administrar **"EL CONVENIO"**, respecto de la comunicación, cooperación, apoyo mutuo y asesoría en el sistema operativo, designa al **Ing. Ian Humberto Martínez Vázquez**, por su parte, **"EL MUNICIPIO"** designa al **Arq. Ruperto Cruz Huerta**, Contralor Municipal.

NOVENA. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad de que la relación de trabajo del personal que intervenga en la ejecución de las acciones de colaboración, objeto de **"EL CONVENIO"**, únicamente se entenderá vinculada con quien lo contrató.

Asimismo, asumen la responsabilidad civil, laboral o de seguridad social que, en su caso, se suscite por el personal que cada una de ellas utilice para la ejecución de las acciones objeto del presente instrumento, razón por la que no podrá considerársele a una parte como patrón sustituto o solidario del trabajador de la otra.

DÉCIMA. "EL CONVENIO" tendrá una vigencia a partir de su firma y concluirá al término de la administración municipal, y podrá ser revisado por **"LAS PARTES"** para evaluar su efectividad. Sin embargo, se entiende la obligatoriedad de **"LAS PARTES"** el uso permanente de la Plataforma Digital Estatal y Nacional, de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la particular del Estado.

Por lo tanto, las administraciones municipales entrantes, deberán signar un documento similar, solo para el conocimiento de las personas servidoras públicas que deban tener la personalidad jurídica para convenir y administrar la información que recaben de las personas servidoras públicas a su cargo.

DÉCIMA PRIMERA. "LAS PARTES" convienen que **"EL CONVENIO"** es producto de la buena fe, por lo que en caso de que surgieran diferencias respecto al alcance, interpretación o ejecución del mismo, a efecto de determinar los derechos y obligaciones que deban prevalecer, ambas partes se comprometen a agotar todas las medidas



(+52) 312 - 688 3221



sesaecolsaec@gmail.com



Gabriel García Márquez #533
Col. Jardines Vistahermosa, Colima



SESAECOL

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima



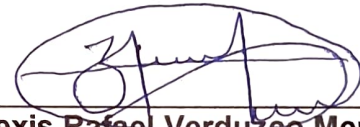
conciliatorias, respondiendo a los principios de buena fe, equidad y justicia, tendientes a poner fin al conflicto.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, TÉRMINOS Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO, AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, EN IXTLAHUACÁN, COLIMA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.-----

POR "LA SECRETARÍA"


Lic. Ulises Ramírez Bejarano
Secretario Técnico Interino

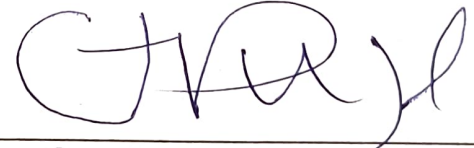
POR "EL MUNICIPIO"


C. Alexis Rafael Verduzco Mendoza,
Presidente Municipal Constitucional

TESTIGO


Ing. Ian Humberto Martínez Vázquez
Responsable de la PDE

TESTIGO


Arq. Ruperto Cruz Huerta
Contralor Municipal

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaboración entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, encabezado por El C. Alexis Rafael Verduzco Mendoza, Presidente Municipal, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, representada por su Secretario Técnico, el Lic. Ulises Ramírez Bejarano, mediante el cual se implementa para las personas servidoras públicas de dicho municipio El Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Estatal Colima.



(+52) 312 - 688 3221



sesaecolsaec@gmail.com



Gabriel García Márquez #533
Col. Jardines Vistahermosa, Colima

ANEXO ÚNICO

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CLÁUSULAS

PRIMERA. El presente Acuerdo de Confidencialidad es un instrumento previsto en la Cláusula Cuarta, del Convenio de Colaboración ("**EL CONVENIO**") que suscribieron la secretaria ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima ("**LA SECRETARÍA**") y el Municipio de Ixtlahuacán, Colima ("**EL MUNICIPIO**"), en fecha 10 de junio del año 2025.

SEGUNDA. El objeto del presente instrumento es afianzar el compromiso del servidor público respecto del uso de los recursos informáticos que "**LA SECRETARÍA**" dispone y que entrega a cada uno de los servidores públicos municipales designados por "**EL MUNICIPIO**", para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones emanadas de "**EL CONVENIO**"; en consecuencia, quienes lo suscriben aceptan las limitaciones y restricciones de acceso a la información y a la divulgación de la misma.

El uso indebido o ilegal de la información acarrearía consecuencias negativas en contra de los intereses institucionales, estatales y nacionales, por tanto, a partir de la firma de este acuerdo, el servidor/a que haga mal uso de la misma o de los medios que la contienen, se someterá a las sanciones que las disposiciones legales y reglamentarias establecen para el efecto.

El servidor público se obliga a mantener y guardar confidencialidad y reserva respecto de la información relevante que le sea entregada para cumplir con sus labores, quedando prohibido divulgar por cualquier medio, distribuir, reproducir, traducir, utilizar, disponer, y/o publicar la información que le haya sido proporcionada, que haya obtenido o que llegue a conocer por cualquier canal de comunicación institucional.

TERCERA. Comparecen a la celebración de este Acuerdo de Confidencialidad, el **Licenciado Ulises Ramírez Bejarano**, Secretario Técnico Interino de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima, así como el Ciudadano **Alexis Rafael Verduzco Mendoza**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima para el periodo 2024-2027.



CUARTA. “LA SECRETARÍA” posee una plataforma y sistemas informáticos que conforman la Plataforma Digital Estatal, conformada por la información que a la misma incorporen los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, contará al menos, con los sistemas electrónicos siguientes:

- I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;
- II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;
- III. Sistema estatal de servidores públicos y particulares sancionados;
- IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal y del Sistema Estatal de Fiscalización;
- V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y
- VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Así como demás recursos integrados con la tecnología de la información, que permiten el desarrollo de sus actividades, además de las disposiciones en la materia que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.

QUINTA. Conforme lo expuesto, el servidor público designado por **“LA SECRETARÍA”** reconoce y acepta que toda la información es de propiedad institucional salvo aquella que por su naturaleza es pública y se encuentra a disposición de la sociedad por medio de los portales institucionales correspondientes.

SEXTA. El servidor público designado por **“EL MUNICIPIO”**, para el cumplimiento de las obligaciones referidas para este ente de **“EL CONVENIO”**, tiene interés en obtener las autorizaciones de uso correspondientes al Sistema 1, comprendidos en la Plataforma Digital Estatal.

SÉPTIMA. Al efecto, mediante la suscripción de este Acuerdo, **“LA SECRETARÍA”** hace entrega, al servidor público designado por **“EL MUNICIPIO”** en sobre cerrado, debidamente sellado y rubricado, de la clave de acceso y contraseña para que éste tenga la factibilidad de verificar la información correspondiente al S1 de la Plataforma Digital Estatal.

Para el seguimiento del presente Acuerdo, e implementación de las acciones que de éste deriven, **“LA SECRETARÍA”**, designa al **Ing. Ian Humberto Martínez Vázquez**, por su parte, **“EL MUNICIPIO”** designa al **Arq. Ruperto Cruz Huerta**, Contralor Municipal.





SESAECOL

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima



OCTAVA. El servidor público será responsable de la asignación, uso y cuidado de la clave de acceso y contraseña a los sistemas informáticos, las cuales son personales e Intransferibles, sin que se pueda alegar necesidades personales o institucionales, para divulgarlas por cualquier medio, permitiendo que otros servidores públicos accedan a los sistemas con claves ajenas.

El servidor público que ingrese información a las herramientas tecnológicas y de información que **"LA SECRETARÍA"** le ha proveído para el desempeño y desarrollo de su trabajo, deberá asumir la responsabilidad de los datos ingresados procurando que los mismos sean veraces, coherentes y oportunos.

NOVENA. El servidor público se compromete a utilizar tanto la información documental como digital y los recursos tecnológicos de **"LA SECRETARÍA"**, con ética, reserva y profesionalismo conforme las normas y reglamentos vigentes. **"LA SECRETARÍA"** respetará las normas y procedimientos que garantizan la privacidad de los servidores/as, siempre que las mismas no alteren las medidas de seguridad institucional.

El servidor público acepta que **"LA SECRETARÍA"** puede ejercer control y seguimiento de la información institucional que estén bajo su custodia, así como de los recursos tecnológicos a él proporcionados, con la finalidad de garantizar el uso correcto de la información y los sistemas informáticos, cuando lo estime pertinente y sin necesidad de notificación previa.

DÉCIMA. El servidor público acepta y declara que se somete a las responsabilidades y sanciones que por omisión a este acuerdo le sean imputables, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar en virtud de la ley.

DÉCIMA PRIMERA. El presente Acuerdo de Confidencialidad de la Información, la clave de acceso y contraseña tendrán vigencia:

- a) Durante la gestión de la administración pública municipal y/o,
- b) Durante el tiempo que el servidor público preste sus servicios en el Ayuntamiento.

En caso de que se actualice cualquiera de las dos hipótesis señaladas, la administración entrante de **"EL MUNICIPIO"** gestionará ante **"LA SECRETARÍA"** la firma de un nuevo Acuerdo de Confidencialidad y la entrega de una nueva clave y contraseña.



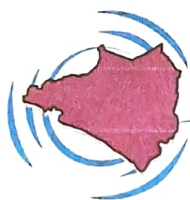
(+52) 312 - 688 3221



sesaecolsaec@gmail.com



Gabriel García Márquez #533
Col. Jardines Vistahermosa, Colima



SESAECOL

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Colima



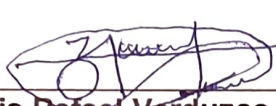
Para constancia, las partes lo suscriben por duplicado, aceptándolo en todas sus partes.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE ACUERDO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, TÉRMINOS Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO, AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

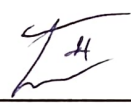
POR "LA SECRETARÍA"


Lic. Ulises Ramírez Bejarano
Secretario Técnico Interino

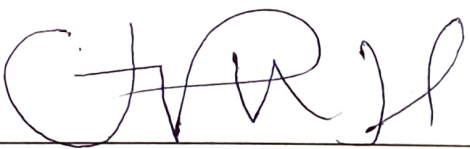
POR "EL MUNICIPIO"


C. Alexis Rafael Verduzco Mendoza,
Presidente Municipal Constitucional

TESTIGO


Ing. Ian Humberto Martínez Vázquez
Responsable de la PDE

TESTIGO


Arq. Ruperto Cruz Huerta
Contralor Municipal

La presente hoja de firmas corresponde al ANEXO ÚNICO del Convenio de Colaboración entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, encabezado por El C. Alexis Rafael Verduzco Mendoza, Presidente Municipal, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, representada por su Secretario Técnico, el Lic. Ulises Ramírez Bejarano, mediante el cual se implementa para las personas servidoras públicas de dicho municipio El Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Estatal Colima.



(+52) 312 - 688 3221



sesaecolsaec@gmail.com



Gabriel García Márquez #533
Col. Jardines Vistahermosa, Colima